

# 한전KDN(주) 상임감사

## 주의요구 및 통보

제 목 발주계약 관리 및 기록물 운영 미흡

소 관 부 서 □□□□□□처

조 치 부 서 ① □□□□□□처(☞☞☞지사) ② ▢▢▢▢▢▢처(▢▢▢부)

구 분 계약관리(발주계약)

내 용

### 1. 업무 개요

□□□□□□처 ☞☞☞지사(이하 “☞☞☞지사”라 한다)는 지사 운영 시 발생하는 세무·회계 관련 업무를 현지 전문기관에 위탁하기 위해 20xx년 x월에 계약을 추진하여 같은 해 x월에 계약을 체결하였고, 감사 중인 현재까지 동일한 현지 회계법인과 계약을 맺고 있다.

### 2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「발주계약 규정」 7.9(계약의 체결) 4)에 따르면 예산금액 x,xxx만원 미만의 소액계약은 계약의뢰부서에서 직접 체결할 수 있다고 규정되어 있으며, 같은 규정 8.1 (계약의 변경) 1)에 따르면 계약체결 후 물량, 계약금액, 계약기간, 계약조건 등의 변동요인이 발생한 경우에는 변경계약을 체결한다고 규정되어 있다.

그리고 「직제규정 시행세칙」 [별표 5-1](본사 분장업무)에 따르면 ☞☞부는 수주 및 발주에 대한 계약 현황을 관리하도록 규정되어 있다.



계약종료일과 실제 서면 계약서의 계약종료일이 다른 것으로 확인되었다.

그리고 최초 계약 이후 5건의 변경(연장)계약을 체결하면서 계약시스템을 통한 시공통보서를 발행하지 않았던 것으로 확인되어 계약 관리가 미흡한 것으로 판단된다.

따라서, 「직제규정 시행세칙」에 따라 전사 계약 현황 관리를 하는 ㉮부에서 정확한 계약체결 현황 관리가 어려우므로 ㉮지사는 계약체결시 계약시스템에서 시공통보서를 등록하여 계약 관리가 원활히 될 수 있도록 해야한다.

#### 나. 계약 관련 내부 추진 품의 누락 및 작성 미흡

㉮지사는 현지 회계법인과 변경계약을 체결함에 있어서, [표 2]와 같이 추진 품의 미시행, 추진 품의 소급 시행, 추진 품의에 계약 조항 추가 사항 누락 등 미흡함이 확인되었다.

[표 2] ㉮지사 추진 품의 누락 및 작성 미흡 현황

| 번호 | 내용      | 계약기간          | 확인된 사항                                                                                               |
|----|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1차 변경계약 | '2x.x.~'2x.x. | ○ 계약연장 추진 품의 미시행                                                                                     |
| 2  | 2차 변경계약 | '2x.x.~'2x.x. | ○ 계약연장 추진 품의 소급 시행<br>(추진 품의 시행일: '2x.x.xx., 계약 체결일: '2x.x.xx.)                                      |
| 3  | 3차 변경계약 | '2x.x.~'2x.x. | ○ 계약연장 추진 품의 소급 시행<br>(추진 품의 시행일: '2x.x.xx., 계약 체결일: '2x.x.x.)<br>○ 계약연장 추진 품의에 자동 연장(갱신) 계약조건 사항 누락 |
| 4  | 4차 변경계약 | '2x.x.~'2x.x. | ○ 계약연장 추진 품의 미시행                                                                                     |
| 5  | 5차 변경계약 | '2x.x.~'2x.x. | ○ 계약연장 추진 품의 미시행                                                                                     |

자료: 전자결재시스템 및 제출 자료 재구성

그리고 「기록관 운영 규정」에 따르면 회사가 수행하는 모든 업무 과정 및 결과가 기록물로 생산·등록되어야 하며, 기록물은 전자문서시스템을 통해 전자적으로 관리가 되어야 한다.

그러나 ㉮지사는 변경(연장)계약 업무를 수행하면서, 업무 과정에 대한 관련 근거 마련을 위한 내부결재를 시행하여야 했으나, 5건의 변경(연장)계약 중 3회는 시행하지 않았으며, 2건의 변경(연장)계약 추진 품의의 경우, 계약 체결 이후에

품의를 시행한 것으로 확인되었다.

그리고 20xx년 x월에 변경(연장)계약을 체결하면서, 회계법인의 제안으로 계약만료 x개월 전에 양측에 이견이 없거나 변경 사항이 없는 경우 새로운 계약에 서명하지 않고 1년 단위로 계약이 자동연장(갱신)되도록 계약서에 자동연장(갱신) 조항을 추가하여 20xx년 x월 이후에는 별도의 계약서를 작성하지 않고, 현재까지 회계법인과의 계약을 자동갱신 상태로 유지하고 있다.

그러나 자동연장(갱신) 조항이 추가 되었지만 20xx년 x월 변경(연장)계약 추진 품의에는 전년도 변경(연장)계약 추진 품의와 동일한 내용으로 작성하였고, 자동 연장(갱신) 조항 추가에 대한 내용이 누락 되어있는 것으로 확인됨에 따라 계약 관리가 미흡하였다.

## 관계부서 의견

### ① 변경(연장)계약 체결 시, 시공통보서를 발행하지 않은 사유에 대한 관계부서 의견 및 검토 결과

△△△지사는 최초 계약 시에만 시공통보서를 발행하고, 그 이후 변경(연장) 계약 체결 시에는 시공통보서를 발행하지 않았던 사유에 대해서 국내에서 계약을 할 경우 시공통보서를 통해 작업 지시 사항을 계약상대자에게 원활하게 지시가 될 것이나, 계약상대자가 현지 △△△ 회계법인으로 시공통보에 대한 유효한 지시의 전달 완료성이나 효과성이 적절하지 않다고 판단함에 따라, 계약관리시스템을 통한 시공 통보서는 발행하지 않고 별도의 종이문서 형태의 계약서를 통해 계약체결을 하였다고 의견을 제시하였다.

△△△지사에서 제시한 의견처럼 계약관리시스템을 통한 시공통보서는 한글만

지원하기 때문에 계약상대자인 ♡♡♡ 현지 회계법인과 별도 서면 계약서를 통해 계약을 체결하는 것은 합당하다고 보여진다.

그러나 전사 수·발주 현황 관리를 위해 시공통보서 발행을 통한 관리가 될 필요가 있으며, 회계처리 또한 발행한 시공통보서를 근거로 처리되어야 계약체결, 검수, 대가지급 등 일련의 과정이 관리될 수 있다고 보여짐에 따라 ♡♡♡지사의 주장은 받아들이기 어렵다.

## ② 계약 관련 내부 추진 품의 누락 및 작성 미흡에 대한 관계부서 의견 및 검토결과

♡♡♡지사는 변경(연장)계약 추진 품의 누락과 관련하여 해당연도 내부품의 미시행에 대하여 인지하지 못하였으며, 만약, 각종 문서의 내부품의를 하게 되면 ♡♡♡지사의 적은 인원으로 인한 업무량 증가가 예상되고 행정처리로 인하여 ♡♡♡지사 본연의 업무인 해외사업수행 업무에 대한 비중이 줄어드는 결과가 발생할 것임에 따라 고려해 달라고 의견을 제시하였다.

그러나 「기록관 운영 규정」에 따라 회사가 수행하는 업무 과정 및 결과를 생산·등록을 통한 관련 업무 수행 근거를 마련할 필요가 있어 보임에 따라 ♡♡♡지사의 주장은 받아들이기 어렵다. 이에, ♡♡♡지사는 규정을 준수하는 의견에 동의하였다.

그리고 자동연장 조항이 추가됨에 따라 변경(연장)계약 추진 품의 시, 해당 사항도 기재하여 결재를 받아야 했으나, 해당 사항이 누락된 사항과 관련하여, 20xx년 x월 계약 당시, 기존 담당자의 국내 귀국이 결정되어 업무 인수 과정에서 기존 담당자와 업무 추진 방식의 차이에 따라 인수인계 과정의 문제로 발생했던 것이라고 답변하였다.

이에, 20xx년 x월과 20xx년 x월에 작성되었던 계약연장 관련 추진 품의 입안자를

확인한 결과 동일인으로 확인됨에 따라 ♡♡♡지사의 주장은 받아들이기 어렵다.

다만 ♡♡♡지사는 해당 사안에 대해서, 추후 동일한 문제가 발생하지 않도록 주의하겠다고 의견을 제시하였다.

**조치할 사항**

□□□□□□처장은 향후 회계법인과의 변경(연장) 계약 시, 자동연장(갱신)에 따라 별도의 계약서를 작성하고 있지 않지만 연장계약 근거 마련을 위한 추진 품의 및 계약관리시스템을 통한 시공통보서 발행을 통해 계약관리 및 대가지급을 체계적으로 관리할 수 있도록 하기 바랍니다.(통보)

▣▣▣▣▣처장은 「발주계약 규정」 및 「기록관 운영 규정」에 따라 발주 계약업무 및 기록물 운영(추진 품의 미시행)을 미흡하게 한 관련자에 대하여 “주의” 조치하기 바랍니다.(주의)

**< 관련자 >**

| 소속                   | 직급     | 성명  | 담당 기간                       | 귀책 사유                  | 처분 요구 |
|----------------------|--------|-----|-----------------------------|------------------------|-------|
| ●●●●●지사<br>(전 ♡♡♡지사) | x직급(가) | ☒☒☒ | 20xx. x. xx. ~ 20xx. x. xx. | 발주계약 관리 및<br>기록물 운영 미흡 | 주의    |
| ♡♡♡지사                | x직급    | ▣▣▣ | 20xx. x. xx. ~ 현재           | 발주계약 관리 및<br>기록물 운영 미흡 | 주의    |

※ 소속은 현 소속(20xx. x월) 기준